

تقرير خبره اولي 1

رقم الطلب : 2025/ 15

لجنة ازالة الشبوع في مديرية تسجيل اراضي الطيبه

المهمه :

بناءً على انتخابنا خبراً فنياً بمعاملة ازالة الشبوع رقم 2025 / 15 لدى دائرة الاراضي و المساحه لجنة ازالة الشبوع في مديرية تسجيل اراضي الطيبه و بعد الكشف الحسي مع اللجنة الموقرة بتاريخ 00 / 00 / 2025 على رقبة العنار و تسليمي المبررات العالده للطلب و المتمثله في سند تسجيل - مخطط اراضي - مخطط موقع و ترسيم و تحليلي القسم القانوني بان اقوم بالمهمه الموكلة الي بكل صدق و امانه و افهامي اياها و تتمثل في :

1- مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة و على الواقع من جهة اخرى .

2- وصف القطعه وصفا شاملا دقيقا .

- بيان فيما اذا كانت قطعة الارض قابلة للتقسيم ام لا حسب احكام التنظيم و حسب احكام قانون الملكيه العقاريه رقم (13) لسنة 2019 و بيان افضل السبل لازالة الشبوع في القطعه موضوع الطلب مع مراعاة علم فوات المنفعة لصاحب اصغر حصه فيها و مراعاة حقوق القاصرين ان وجدو و على ان تكون التقديرات بتاريخ تقديم الطلب .

معلومات القطعه :

القرية	الحوض	الحى	الترحة	القطعة	نوع القطعة	المساحة	جامعة الحصص	احكام التنظيم	الحد الأدنى للإفراز
صفا	60	02	00	48	ملك	2م318	8	سكن د	250

وصف القطعه :

وبعد العودة الى قطعة الارض موضوع الدعوى مره اخرى والتجوال فيها تبين لنا ما يلي . ان المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الارض من جهة اخرى وان قطعة الارض من نوع الملك وتقع داخل حدود بلدية الطيبة وهي ب احكام تنظيم د وهي غير منتظمة الشكل وتقع على شارع مفتوح و معبد و شارع فرعي من الجهى الشماليه مفتوح وهي مخدومة ومحاطة بالبناء و المسكنات والارض تربتها حمراء صالحة للزراعة و البناء و الارض و تقع من جهتى الجنوبية على حافة سفح و عليها بناء على جزء كبير من القطعة .

تقدير القطعه :

حسب سند التسجيل المبرز لدينا فان مساحة قطعة الارض تبلغ (2م318) وهي مملوكة على الشبوع بين مجموعة من الشركاء وحيث ان القطعة تنظم سكني داخل التنظيم سكن (د) وعليه فان الحد الأدنى للإفراز ضمن احكام التنظيم الزراعي يبلغ (2م225) بعد نمبة 10 % و التسهيلات المسموح بها من الحد الأدنى للإفراز والذي يبلغ (250 م) و

وبعد مراعاة اسعار العقارات المجاورة وموقع قطعة الأرض وطبيعتها وتنظيمها ومدى قربها وبعدها من الخدمات العامة و كون القطعة مشغولة بالبناء فأتينا نقدر قيمة المتر المربع الواحد منه بمبلغ (20) دينار

وعليه فإن قيمة قطعة الأرض الكلية تساوي $318 \text{ م} \times 20 \text{ دنائير} = 6360 \text{ دينار}$

تقرير المهندس المدني :

يتكون العقار من طابق أرضي بمساحة 125 م² و طابق أول بمساحة 68 م² و مستودع في قطعة الأرض من الزينكو يستخدم ك مستودع بمساحة 11 م² أما الطابق الأول يتم الوصول إليه بواسطة درج حديد خارجي من الجهة الشرقية و البناء مبني من الطوب المقصور في الطابق الأرضي بينما العلوي بدون قصارة من الخارج

و يتكون الطابق الأرضي من خمسة غرف و مطبخ و حمام حيث أنه يوجد 3 غرف ب أرضية اسمنتية مسقولة و غرفتين مبلطة بالسيراميك و كذلك المطبخ و الحمام

أما الطابق العلوي فهو مكون من غرفتين و مطبخ و حمام و موزع و جميعهم مبلط بالسيراميك

عمر البناء في الطابق الأرضي قرابة الـ 30 عاما بينما الطابق الأول من فترة لاحقة و أقدر عمر البناء الزمني بقرابة 7-5 سنوات

و عليه فأتني أقدر عمر البناء ب

الطابق الأرضي : $125 \text{ م} \times 105 \text{ دينار} = 13125 \text{ دينار}$

الطابق الأول : $68 \text{ م} \times 85 \text{ دينار} = 5780 \text{ دينار}$

الدرج الخارجي + المستودع (بالمقطوع) : 650 دينار

السور الخارجي : يوجد سور من الجهة الشمالية بارتفاع 2.5 م و طوله 17 متر طولي و من الجهة الشرقية يوجد سور ب ارتفاع 70-80 سم من الطوب و بطول 130 متر بدون قصاره و إني أقدر قيمة السور كاملا بالمقطوع بقيمة (1100 دينار)

و يوجد حفرة امتصاصية تخدم المبنى بقيمة 1000 دينار

وعليه القيمة الإجمالية للأعمال الإنشائية القائمة على القطعة مجموعة تساوي 21655 دينار

وعليه فإن

تقرير الخبير الزراعي :

و بعد الكشف على القطعة و معاينة الأشجار الموجودة عليها

النوع	العدد	معدل العمر / سنة	قيمة الشجرة الواحدة/دينار	القيمة الإجمالية / دينار
زيتون	5	18	90	450
ليمون	4	8	32	128
عنب	1	8	32	32
اسكندنيا	1	8	24	24
عقاب	1	5	15	15
اشجار زيتة	3	10	15	45
المجموع				694 دينار

القيمة الإجمالية للأرض وما عليها = 6360 + 21655 + 694 = 28709 دينار

أما بالنسبة للشق المتعلق بإزالة الشبوع بقطعة الأرض الموصوفة أعلاه وفقاً لأحكام وشروط التنظيم ومراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها وبعد الرجوع إلى سند التسجيل المبرز لدينا فقد تبين بأن قطعة الأرض مملوكة على الشبوع بين مجموعه من الشركاء وأن مجموع الحصص الكلية تبلغ (16) حصة وحيث أن القطعة منظمه بأحكام التنظيم يمكن د فإن الحد الأدنى للأفراز ضمن أحكام التنظيم يمكن د يبلغ (225م2) بعد نسبة 10 % والتسهيلات المسموح بها من الحد الأدنى للأفراز والذي يبلغ (250م2)

وعليه نرجو أن نبين تالياً للجنة إزالة الشبوع في مديرية تسجيل أراضي الطيبة استحقاق كل شريك من الشركاء من مساحة قطعة الأرض وقيمتها ومدى قابليتها للقسمة أم لا في قطعة الأرض وكما هو في الجدول الآلاه مساحة حصص الشريك = المساحة الكلية + جامعة الحصص x عدد حصص كل شريك وعليه فإن

ما يصيب الشركاء من مساحة قطعة الأرض وقيمتها ومدى قابليتها للقسمة أم لا كالتالي .

اسم الشريك	الحصص	مساحة الكلية بالمتر المربع	القيمة المقدرة بالدينار	قابليتها للقسمة / أم لا
صالح إبراهيم علي القرعان	2	79.5	7177.25	غير قابل للقسمة
اسماء إبراهيم علي القرعان	1	39.75	3588.625	غير قابل للقسمة
يزن تامر صالح القرعان	5	198.75	17943.125	غير قابل للقسمة
المجموع	8	318	28709	

الرأي الفني :

من خلال ما تقدم وبعد اجراء الحسابات اللازمة فقد تبين لنا بأن حصص الشركاء في قطعة الأرض غير قابلة للقسمة في ضوء ما تقدم وفي حال عدم رغبة

الشركاء بإفراز أبنية وشقق فيما بينهم فالتنا نسب للجنة إزالة الشبوع ببيع حصص جميع الشركاء غير القابلة حصصهم للقسمة بالمزاد العلني حسب القانون.

1. قمت باعداد التقرير دون اي صعوبات او تكخلات من اي طرف من اطراف الطلب .

2. لا يوجد اي علاقته او قرابه او عداوه فيما بيني وبين اي من اطراف الطلب او وكلائهم

3. قمت بالرجوع الى قطعة الارض موضوع الطلب مرة اخرى عدا الكشف الذي تم بمرافقة اللجنة الموقرة حيث قمت باخذ الاقيسه اللازمه باستخدام الاجهزه المساحيه لاتمام مهمتي حسب الاصول لاعداد هذا التقرير .

4. مراعاة اسعار الاساس عند التقرير و اسعار البيوعات للقطع المجاوره .

راجيا من الله أن يعيننا و إياكم على فعل الصواب و قوله و بيان الحقوق لأصحابها
و الله ولي التوفيق

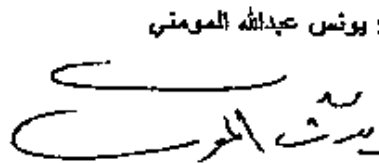
تحريرا بتاريخ 02 / 12 / 2025



المقدر العقاري : حميد مهيديات



الخبير الزراعي : المهندس عيد الرضوي



المهندسة المدنية : بوش عبد الله المومني

الخبير الفني المصاح المرخص : المهندس محمد خير ناصر بلاسعه